Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：18/2017JBAV-JBAH 号　　ハノイ、2017 年 5 月 26 日

ベトナム社会主義共和国
首相府 御中

ベトナム日本商工会
会長 辛島 裕
ホーチミン日本商工会
会長 門脇 恵一

強制社会保険への外国人労働者加入に関する政令案の審査に関する要望

平素は JBAV、JBAH の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記政令案につきまして、司法省に対して両協会より意見書（第 16/2017JBAV 号 2017 年 5 月 23 日発行）を提出し厳格なる審査をお願いしております。司法省および閣僚審議において適正な審査が行われますよう、首相府からのご支援を賜りたくお願い申し上げます。

上記意見書の内容は下記の通りです。

記

現在、労働・傷病兵・社会省では標記政令案を作成中であり、関係機関からの意見聴取後に司法省審査を経て閣僚審議に入ると伺っております。しかし、JBAV、JBAH にて政令案の内容を確認したところ、上位法である社会保険法（法第 58/2014/QH13 号）との矛盾抵触があると認識しております。

社会保険法第 2 条第 2 項には、「外国人労働者の強制社会保険へ加入は任意」と記載されているにもかかわらず、本政令案では「外国人労働者は強制社会保険への加入対象である」と記載されており、加入が義務であるかのような表現になっています。

上記齟齬について、JBAV より確認の意見書（第 10/2017JBAV 号 2017 年 4 月 26 日発行、本要望書に添付）を提出し、労働・傷病兵・社会省社会保険局と会合を持ちましたが、合理的な説明をいただいておりません。同局は、社会保険法第 3 条第 2 項に定められた「強制社会保険」という用語の定義から、外国人に対してもこの保険への加入が義務であるかのように解釈しているようです。しかしながら、ここでの「強制社会保険」は、社会保険法で定義された一つの単語として、一定の保険（ベトナム人には強制加入である保険）のことを言っており、第 2 条第 2 項は、外国人労働者が、この種類の保険に加入することが可能であることを言っているにすぎません。この用語から外国人に対しても「加入が義務である」であるという解釈をするのは合理的ではないと考えます。もし、この政令案が公布されれば、法規範文書発行法（法律第 80/2015/QH13 号）に違反するものになると認識しております。

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

つきましては、本政令案の審査におきまして、「社会保険法の記載上、外国人労働者の強制社会保険加入が任意であること」および「本政令案の記載事項の適法性」を審査機関である司法省に精査いただき、ご回答いただきたくお願い申し上げます。

最後に、JBAV・JBAH はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。

日系企業は、日本の経済発展を担ってきた経験から、ベトナムの経済発展にも貢献できるとの自負をもっております。また、政治・文化・経済のあらゆる面において日本と関係の深いベトナムの経済発展に貢献したいと願っています。

今後も両協会は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会　会長

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

辛島　裕
（ホーチミン日本商工会代理署名）

写）
司法省　御中
国会・社会問題委員会　御中
労働・傷病兵・社会省　御中
計画投資省・外国投資庁
ベトナム商工会議所　御中
在ベトナム日本国大使館
ダナン日本商工会